

1503124-37.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas. Luciana informou que já havia abordado a acusada no mesmo local dos fatos. Kelen disse que ambos os acusados foram diversas vezes abordados pelo local dos fatos com suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. Os depoimentos das testemunhas de acusação, guardas civis municipais, são harmônicos entre si e com aqueles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503124-37.2021.8.26.0597

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2229993/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 14256112 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 109/21/901 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2229993 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MANOEL BORGES DOS SANTOS e outro

PROCESSO DIGITAL

Aos 27 de julho de 2022, às 16:35 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM. Juíza de Direito, Dra. PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: o representante do Ministério Público, Dr. FLÁVIO JOSÉ DA COSTA; a advogada substabelecida dos réus, Dra. ANAÍSA CRISTINA GOTARDO CHINAGLIA, OAB/SP nº 403.986; a ré VANESSA DE JESUS SANTONI; e as testemunhas comuns LUCIANA REGINA DE ARAÚJO e KELEN CÍNTIA ATILES BALDUÍNO. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com a acusada antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas comuns LUCIANA REGINA DE ARAÚJO e KELEN CÍNTIA ATILES BALDUÍNO, bem como foi interrogada a acusada

VANESSA DE JESUS SANTONI. A MM. Juíza tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pela MM. Juíza foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, que ficam armazenadas no sistema SAJ. Após, pela MM. Juíza foi proferida sentença: "Vistos. VÍTOR MANOEL BORGES DOS SANTOS e VANESSA DE JESUS SANTONI, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 10h25min, no cruzamento entre a Rua João Manoel do Nascimento e a Rua Terezinha Duque Borborema, na cidade e comarca de Sertãozinho, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), agindo em concurso e em idêntico propósito criminoso, traziam consigo e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 7,04g, e 17 (dezessete) microtubos plásticos contendo cocaína, com massa bruta de 15,54g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. Narra a denúncia que os acusados exerciam o comércio de drogas em Sertãozinho e tinham à disposição porções de maconha e cocaína para venda a consumo de terceiros. Nas circunstâncias supramencionadas, os acusados estavam no ponto de venda de droga, sentados na calçada, e quando VÍTOR avistou a viatura da Guarda Civil Municipal, correu para evitar a sua abordagem. No percurso, ele deixou cair quatro pinos de cocaína que trazia consigo para o tráfico de drogas. A acusada VANESSA foi revistada e trazia consigo duas porções de maconha, no bolso de sua roupa, bem como a quantia de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais), em dinheiro, em notas trocadas, fruto da venda de droga. Bem próximo ao local onde eles estavam, cerca de um metro e sob um monte de lixo, os acusados tinham em depósito treze porções de cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas idênticas às que VÍTOR deixou cair ao solo, por ocasião de sua fuga. A denúncia, recebida em 04 de novembro de 2021 (páginas 56/57), veio acompanhada do inquérito policial e documentos. VANESSA DE JESUS SANTONI foi regularmente citada (certidão à página 71) e ofereceu defesa escrita (páginas 128/129). Deferidos à acusada os benefícios da Justiça Gratuita (páginas 134/139). VÍTOR MANOEL BORGES DOS SANTOS foi citado por edital (páginas 108/109), não compareceu em juízo e não constituiu advogado, tendo sido, quanto ao acusado, suspensos o processo e o prazo prescricional (páginas 134/139). Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo, em seguida, procedido o interrogatório da acusada. O Ilustre representante do Ministério Público, em sede de debates orais, pleiteou a condenação dos acusados, delineando a prova produzida nos autos e tecendo considerações sobre a dosimetria da pena. A Nobre Defesa, em sede de debates orais, protestou pela absolvição do acusado sob o fundamento de que a prova constante nos autos é insuficiente para fundamentar a condenação. Ao final, teceu considerações sobre a dosimetria da pena. É o relatório. Fundamento e decido. Os acusados estão sendo processados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Após análise detida das provas constantes do caderno processual tem-se que a presente ação penal é procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 03/04), auto de exibição e apreensão de droga e objetos (página 08), imagens (páginas 09/12), laudo de constatação e pericial das drogas e objetos (páginas 18/20 e 21/23) que atestam ser substâncias entorpecentes aquelas apreendidas, bem como pela prova oral. A autoria também é certa, conforme será delineado a seguir. VANESSA declarou perante Autoridade Policial que não sofreu violência nem ameaça quando foi abordada e detida, tampouco

dentro da Delegacia de Polícia. Esclareceu que estava no local dos fatos apenas tomando cerveja, quando a Guarda Civil Municipal apareceu e o rapaz que estava perto dela saiu correndo. Disse ter sido abordada e revistada, sendo que nada de ilegal foi encontrado em seu poder, apenas uma quantia de cerca de R\$200,00 que havia recebido de seu pai. Ou seja, negou que estivesse na posse de qualquer droga. Aduziu que em seguida, a Guarda Civil Municipal disse que havia encontrado "pinos" de cocaína que aquele rapaz tinha deixado cair na fuga e outros ali perto, não sabendo dizer exatamente onde foram localizados. Disse que conhece o tal rapaz apenas "de vista", não sabendo o nome dele. Negou, portanto que estivesse no local vendendo drogas. Declarou que é usuária apenas de cocaína e que já foi presa por tráfico de drogas 2 vezes. Por fim, afirmou que ajuda seu pai a pegar material reciclável (página 07). Em juízo, disse que na data dos fatos estava no local pois pretendia comprar pão, quando foi abordada na posse de duas porções de maconha, afirmando ser usuária de maconha e cocaína. Disse que VITOR empreendeu em fuga e a interroganda foi abordada. Asseverou que o dinheiro havia recebido pelo trabalho de reciclagem. Não tinha conhecimento que VITOR estivesse na posse de drogas. Admitiu estar presa por ter sido apreendida droga (cocaína) em sua posse quando estava em companhia de VITOR nas proximidades do endereço identificado na denúncia. As versões apresentadas pela acusada são extremamente frágeis e não se sustentam em elementos de provas, ou seja, não restou comprovado nos autos ser VANESSA usuária de drogas, tampouco a origem lícita do dinheiro apreendido. Não bastasse isso, a prova testemunhal, alicerçada pela prova documental e pericial, é segura no sentido de que a acusada estava no local dos fatos para comercializar drogas juntamente com VITOR. Luciana Regina de Araújo e Kelen Cíntia Atiles Balduino, guardas civis municipais, declararam em juízo que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, onde há constante tráfico de drogas, quando avistaram VANESSA e VITOR sentados na calçada juntos. Relataram que ao avistarem a viatura, VITOR saiu correndo e deixou cair 4 microtubos contendo cocaína, conseguindo se evadir. VANESSA foi abordada e em seu poder, em seu bolso, foram encontradas 2 trouxinhas de maconha e o valor apreendido, tendo ela confessado que o dinheiro seria produto do tráfico de drogas. Em buscas nas proximidades, em meio a um monte de lixo, sob uma pedra, há cerca de 1 metro do local, foi encontrado um saquinho contendo outros 13 microtubos contendo cocaína (um "kit" de cocaína), semelhantes àqueles dispensados por VITOR. Afirmaram que tanto VANESSA quanto VITOR era conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas. Luciana informou que já havia abordado a acusada no mesmo local dos fatos. Kelen disse que ambos os acusados foram diversas vezes abordados pelo local dos fatos com suspeito de envolvimento no tráfico de drogas. Os depoimentos das testemunhas de acusação, guardas civis municipais, são harmônicos entre si e com aqueles colhidos na fase extrajudicial, não havendo contradições capazes de afastar a credibilidade da prova testemunhal. Observo que em matéria de crime relacionado a drogas como os que os acusados respondem, onde o tráfico é feito de modo a se tentar não deixar vestígios, no caso em tela externado por trazer consigo e ter em depósito drogas, a palavra dos agentes deve ter relevo e destaque.

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade

policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87.662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009). Assim é que não se contesta a validade dos depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável. A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - confissão judicial em consonância com o restante da prova produzida - depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda e a confissão judicial do réu de que guardava porções de droga para consumo de terceiros. PENAS - primeira fase - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal - natureza, quantidade e diversidade - segunda fase - confissão - diminuição de 1/6 - terceira fase - ausente causas de aumento ou diminuição da pena - reprimenda reformada. REGIME - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica - Beccaria - regime fechado - provimento parcial ao recurso, com determinação. (TJSP; Apelação 0003995-20.2014.8.26.0361; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 14/02/2019). APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS

MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017). PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007). PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto. (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Art. 306, da Lei n. 9.503/97. Inexigibilidade de nível pré-definido de influência alcoólica. Crime de perigo abstrato. Crime que é formal, de sorte a não exigir resultado naturalístico, ou seja, prescinde de existência de lesão efetiva a quem quer que seja, também sendo de perigo abstrato, em outras palavras, dele não se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelado, não sendo essencial a prova da ocorrência de dano. Precedentes do STF (RHC 110258/DF - 1ª T. - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 08.05.2012) e do STJ (Resp 1582413 - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 07.04.2016; Resp 1554196/RJ - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 07.04.2016; RHC 65264/RJ - 6ª T. - Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 17.03.2016; HC 258757/MT - 6ª T. - Rel. Nefi Cordeiro - j. 08.03.2016; REsp 1508716/RS - 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 03/11/2015). 4. Regime aberto mantido. 5. Recurso defensivo improvido, com redimensionamento, de ofício, da penalidade relativa à suspensão da habilitação para a condução de veículos automotores (Apelação nº 3001084-39.2013.8.26.0063. Relator Desembargador Airton Vieira 3ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento 14.11.2017). Não bastasse a fala coesa das guardas civis municipais, as circunstâncias em que os fatos ocorreram são suficientes para comprovar a prática delitiva pelos acusados. Com efeito, a acusada já era conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas; estava na posse de drogas (duas porções de maconha) e em companhia de VITOR que portava cápsulas de cocaína; próximo ao local havia mais drogas (um kit de cocaína), embaladas de forma idênticas aquelas dispensadas por VITOR; com a acusada havia dinheiro cuja origem lícita afirmada não restou comprovada em juízo; confirmou informalmente a traficância às guardas civis que a abordaram. Soma-se o fato de a acusada, desde a adolescência, ostentar passagens pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (certidão de página 52, o que também foi por VANESSA confirmado em juízo), e ao atingir a

maioridade civil respondeu a processos pela prática, em tese, de tráfico de drogas, estando, inclusive, encarcerada pela prática do mesmo delito, sendo presa dias após os fatos tratados nos autos em local próximo ao dos fatos quando estava na posse de cocaína e em companhia de VITOR (certidão de páginas 53/55), o que denota que está intimamente ligada à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas, fazendo da prática delitiva uma habitualidade. Ante o exposto, são suficientes as provas produzidas para o decreto condenatório parcial, conforme acima apontado. Existe regularidade procedimental e a prova reflete os fatos denunciados, ficando afastadas as teses em sentido contrário. Aplicação da pena. Passo a dosar a pena. Individualizo-a ao caso concreto. Observo a situação pessoal dos acusados. Faço a sua adequação para a prevenção e para a repressão do ilícito. A pena do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na primeira fase da dosimetria da pena não se vislumbram circunstâncias judiciais ou legais desfavoráveis, razão pela qual, fixo a pena base no patamar mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, está presente a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), pois a acusada, nascida em 08.04.2001, era menor de 21 anos de idade na data dos fatos. No entanto, estando a pena fixada no mínimo legal, deixo de reduzi-la em observância ao disposto na súmula 231, do Colendo STJ. Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a computar. Observe-se que embora se trate de acusada primária, os depoimentos das guardas civis municipais revelam que VANESSA vem se dedicando a prática do crime de tráfico de drogas, ostentando diversas passagens no Juízo da Infância e Juventude e também nas Varas Criminais pela prática do mesmo delito, estando, inclusive, encarcerada pela prática do mesmo delito, sendo presa dias após os fatos tratados nos autos cujos fatos se deram na mesma região do tratado dos autos, tendo VANESSA informado que estava na posse de cocaína e em companhia de VITOR (certidão de páginas 53/55 e documentos de páginas 203/216), o que denota que está intimamente ligada à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Chega-se, pois, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no patamar mínimo legal, face às condições econômicas da acusada, atualizando-se a multa pela correção monetária, consoante preceitos da lei especial, e a partir da data da prática do fato ilícito. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 - com redação dada pela Lei nº 11.464/07 -, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. No caso concreto, o regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, pois, embora a acusada seja primária e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 anos de reclusão, o modo inicial fechado é o adequado à espécie, tendo em vista que a acusada revela não possuir freios inibitórios, estando intimamente ligada a criminalidade, a ensejar a aplicação do regime mais danoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (Precedentes - Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 645.638/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018; AgRg no HC 411.685/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018; HC 424.437/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis (artigos 44 e 77, do Código Penal). Situação prisional. A acusada permaneceu em liberdade durante curso do processo, não se afigurando necessária sua custódia cautelar no momento, pelo que poderá recorrer em liberdade. Perda de bens. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal combinado com o artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, determino a perda em favor da União (FUNAD) dos valores apreendidos por serem decorrentes da venda ilícita de drogas uma vez que não comprovou a acusada a origem lícita. Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a ré VANESSA DE JESUS SANTONI, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo legal. São incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito e a suspensão do processo (artigos 44 e 77, do Código Penal). Recurso em liberdade. Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal combinado com o artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, determino a perda em favor da União (FUNAD) dos valores apreendidos por serem decorrentes da venda ilícita de drogas uma vez que não comprovou a acusada a origem lícita. Custas na forma da lei. Cumpra-se o necessário. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.". Ao final, pela MM. Juíza foi dito que: "Aguarde-se o oferecimento de eventual recurso.". Este termo é assinado eletronicamente pela MM. Juíza, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.